

1505067-65.2020.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANIEL DIEGO CARRIJO

Comarca: Patrocínio Paulista

Foro: Foro de Patrocínio Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/07/2022

... Kassiano negou ter participado do roubo e confirmou que teria sido convidado por Quati para participar do roubo dos tratores, que seria praticado por Quati, CLEITON e JHON FAGNER, conhecidos dele. Dias após, CLEITON, conhecido por Amarelinho, disse a Kassiano que havia participado do roubo. Afirmou que inicialmente chegou aos denunciados através dos depoimentos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Patrocínio Paulista

Foro de Patrocínio Paulista

Vara Única

Praça Nossa Senhora do Patrocínio, nº 1118, Patrocínio Paulista-SP - cep 14415-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505067-65.2020.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505067-65.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2246882/2020 - DEL.INV.GER. FRANCA, 9359749 - DEL.INV.GER. FRANCA, 2190/20/910 - DEL.INV.GER. FRANCA, 2246882 - DEL.INV.GER. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniel Alves de Souza e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL DIEGO CARRIJO

Vistos.

DANIEL ALVES DE SOUZA, CLEITON JOSÉ BUSTAMANTE e JHON FAGNER RODRIGUES DE MOURA já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público e estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 29, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 19 de maio de 2020, na Fazenda Santa Maria Do Morro Selado, por volta das 20h15, na cidade de Itirapuã/SP, DANIEL ALVES DE SOUZA, CLEITON JOSÉ BUSTAMANTE e JHON FAGNER RODRIGUES DE MOURA, (identificados às fls. 17), agindo em concurso e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e mantendo as vítimas em seu poder, restringindo suas liberdades, subtraíram, para eles, ou para outrem, coisas alheias móveis,

consistentes em 02 (dois) tratores marca Massey Ferguson, modelo MF4265, ano 2017, a diesel, avaliados no total de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais - fls. 23) de propriedade da vítima Lincoln Vilhena; e 01 (um) veículo VW Gol, ano 2000, cor branca, avaliado em R\$ 12.000,00 (doze mil reais - fls. 24), de propriedade da vítima Kaio Cesar Faleiros da Silva.

Conforme restou apurado, os denunciados estavam previamente ajustados e determinados à prática do roubo, se deslocaram até o local dos fatos, uma fazenda pertencente à vítima Lincoln. Mediante dissimulação, dois dos agentes chamaram o ofendido Kaio, funcionário da Fazenda, até a porteira do local, enquanto o terceiro mediante permaneceu oculto. Quando o ofendido Kaio fazia o atendimento, dois dos denunciados, usando capuzes, anunciaram o assalto, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo que eles portavam, renderam a vítima Kaio, e em seguida renderam também sua esposa. Mantendo as vítimas em seu poder, determinaram que Kaio entregasse as chaves dos tratores e de seu veículo pessoal VW/Gol. Após, restringiram as liberdades das vítimas, quando trancaram o ofendido Kaio no banheiro, e esposa dele no quarto.

Ato contínuo, os três denunciados subtraíram dois tratores de propriedade de Lincoln e o veículo Gol pertencente a vítima Kaio, e evadiram-se o local, deixando as vítimas trancadas. Contudo, a esposa da vítima conseguiu sair pela janela do quarto e constatar a subtração dos veículos e libertou o ofendido Kaio. O ofendido Kaio comunicou a vítima Lincoln sobre o roubo, e acionou o rastreamento dos tratores. Poucas horas após o roubo, os tratores foram localizados no Sítio São Roque, onde os denunciados haviam ocultado, os quais foram localizados e recuperados. Ressalte-se que os denunciados estiveram no Sítio São Roque antes do fato, no mesmo dia, e retornaram ao local, após o crime, solicitando aos moradores que os tratores fossem deixados no local. O veículo VW/GOL também foi localizado, abandonado na Rodovia SP 345, Estrada do Leite, sem as duas rodas traseiras e com danos em toda sua lataria (fls. 77/94).

Após as investigações, foram identificados como autores do crime DANIEL ALVES DE SOUZA, CLEITON JOSÉ BUSTAMANTE e JHON FAGNER RODRIGUES DE MOURA (relatório de fls. 15/17). As armas de fogo utilizadas no delito não foram apreendidas. Os denunciados Daniel e Cleiton não foram localizados. O denunciado Jhon negou participação as fls. 34. Declarou, no entanto, que Daniel e Cleiton com certeza foram os autores do crime.

Os acusados foram citados. John Fagner Rodrigues de Moura apresentou resposta à acusação em fls. 251/252. Daniel Alves de Souza e Cleiton José Bustamante apresentaram resposta à acusação em fls. 283/292.

A denúncia foi recebida (fls. 304/305), o juízo não vislumbrou hipótese de absolvição sumária e determinou o prosseguimento do feito.

Na fase de instrução, foram inquiridas as vítimas as testemunhas de acusação e, ao final, foram interrogados os acusados.

Em sede alegações finais, nos termos do art. 403, caput, do Código de Processo Penal, o Ministério Público, requereu a procedência parcial da ação para o fim de condenar o acusado Daniel Alves de Souza e absolver John Fagner Rodrigues de Moura e Cleiton José Bustamante. Sustentou o órgão ministerial que a materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência, fls. 03/06, auto de exibição e apreensão e entrega, fls. 11/14, relatório de investigação, fls. 15/17, autos de avaliação, fls. 23/24, auto de reconhecimento fotográfico, fls. 53/56, laudo IC-Veículos, fls. 77/94 e além da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ainda, apontou que a autoria de Daniel é inconteste. Retomou os demais depoimentos de testemunhas e acusados e indicou que a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi clara no sentido de que o acusado DANIEL, vulgo Quati, praticou o fato criminoso contra as vítimas. Quanto à dosimetria, apontou que a pena deveria ser fixada, na primeira fase, acima do mínimo legal, bem como a possibilidade de deslocar-se uma das causas de aumento de pena sobejantes para a primeira fase, como aceita a jurisprudência. Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes da pena. Quanto à terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena, entretanto, indispensável o reconhecimento de que o roubo foi praticado em concurso de duas ou mais pessoas, mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo

suas liberdades, ainda, com emprego de arma de fogo. Por fim, sustentou a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e requereu a fixação do regime fechado para cumprimento da pena.

Já a defesa de John Fagner Rodrigues de Moura requereu a absolvição do acusado com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Sustentou que não foram com o acusado encontrados quaisquer indícios da conduta criminosa, bem como nenhuma testemunha imputou a ele a responsabilidade pelos fatos. Por isso, de rigor a prevalência do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena de multa no mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade.

A defesa de Daniel Alves de Souza e Cleiton José Bustamante, em sede de alegações finais, requereu a absolvição dos acusados pela ausência de provas da autoria do delito. Sustentou a defesa que apenas o depoimento do primeiro investigado Kassiano embasa a pretensão condenatória, e que as testemunhas não lograram êxito em apresentar argumentos robustos que demonstrassem a prática do delito pelos acusados. Apontou, ainda, que não existe nenhuma testemunha que tenha presenciado toda a suposta ação delituosa a não ser os funcionários da fazenda, no entanto, teriam relatado expressamente que os autores se encontravam encapuçados e, portanto, impossível realizar a devida identificação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de roubo majorado para a sua forma simples, porquanto indicou que, no caso sob exame, é notório que não fora localizada a suposta arma utilizada na prática do crime.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público de São Paulo objetiva a responsabilidade criminal dos réus DANIEL ALVES DE SOUZA, CLEITON JOSÉ BUSTAMANTE e JHON FAGNER RODRIGUES DE MOURA como incurso nas penas previstas para o crime de roubo, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 29, todos do Código Penal.

Não há nenhuma questão preliminar a ser analisada e nem nulidade a ser declarada de ofício, estando presentes as condições da ação e pressupostos processuais, razão pela qual passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade do delito patrimonial é comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 03/06 e 18/19; autos de entrega (fls. 11/14), laudo pericial de fls. 77/94, bem como pela prova oral colhida em juízo.

Entretanto, a autoria quanto aos três acusados é duvidosa.

Com efeito, durante a instrução, a vítima Lincoln Vilhena disse que é responsável pela produção da fazenda, foram subtraídos dois tratores, um tanque de pulverizar, um Gol do funcionário Kaio. Não estava no local no momento do crime. Assim que Kaio foi liberado pelos indivíduos, ele conseguiu contato e os equipamentos possuem rastreamento, e conseguiram localiza-los no momento, acionamos a Polícia Militar, que interceptou a estrada entre Ibiraci à Franca. Kaio entrou em contato por volta das dez da noite e foi rendido por volta das sete da noite. No período, eles deslocaram os tratores enquanto os outros assaltantes ficaram no local impedindo o Kaio de estabelecer contato. Depois que os tratores provavelmente chegaram no destino, Kaio foi liberado e entrou em contato através do vizinho. Por volta das onze horas os tratores foram localizados. Não se recorda ao certo, mas Kaio disse que ficou rendido por dois ou três indivíduos e dois ou três levaram os tratores, no mínimo cinco ou seis pessoas. Kaio também relatou que estavam portando arma de fogo e estavam encapuzados. Não conhecia os réus. A fazenda ainda não tinha sistema de segurança e não estava totalmente delimitada com cerca. Kaio morava sozinho na fazenda com a esposa e uma menininha. Algum maquinário pequeno não foi localizado e o carro do Kaio foi depenado, roubaram pneus, itens internos, que não foram recuperados. Kaio foi rendido por volta das sete ou sete e meia da noite e ficou rendido até umas dez e meia onze horas da noite. O Kaio teve o prejuízo aproximado de cinco ou seis mil reais, pois roubaram os pneus, som e pertences pessoais. Anteriormente, quando comprou a fazenda teve um furto de fiação, fiação de bomba de irrigação.

O ofendido Kaio Cesar Faleiros da Silva, em juízo, disse que estava na fazenda,

eles chegaram por volta das oito e meia, estavam em cinco no veículo, dois indivíduos o abordaram e entraram para dentro da casa e três ficaram lá fora e levaram dois tratores. Os dois que entraram dentro de casa permaneceram com a vítima, sua esposa e sua filha até por volta das onze e meia e quando eles saíram levaram o seu carro, o Gol. Um indivíduo estava armado com arma de fogo, estavam com os rostos cobertos. Os veículos foram recuperados, os dois tratores foram encontrados na mesma noite e o carro foi encontrado nove ou dez dias depois, bastante danificado, sem rodas, amassado na frente, pois entraram um canavial em Patrocínio. Esclareceu que teve gastos em torno de dois mil reais. A ação durou por volta de três horas."

A testemunha em comum, Camila Elias Caetano, disse que não sabe nada sobre o roubo. Morava no sítio São Roque, indo para Ibiraci e por volta das duas horas da tarde cegaram o Gabriel e o Quati, que não sabe o nome dele. O quati tinha mais intimidade com sua mãe e ficou conversando com ela, que o conhece desde Claraval. Por volta das dez e meia ou onze horas da noite ele chegou com os tratores pedindo para guardar que era do patrão dele. Não sabe o nome do Quati. Eles tentaram retirar os rastreadores e não conseguiram. Então eles saíram do local e assim que saíram os policiais chegaram. Na delegacia foi apresentada a foto do Quati e fez o reconhecimento dele. Esclareceu que por volta das duas horas da tarde estavam o Quati, o Gabriel e o irmão do Gabriel. Jhon Fagner não estava no local.

O investigador Marcos Euclides Pimenta Coelho, testemunha de acusação, disse que se recorda da ocorrência registrada na fazenda Santa Maria Selado, referente a um roubo ocorrido no local. Recorda-se que indivíduos armados renderam a família e subtraíram tratores e um veículo GOL. Os tratores roubados forem encontrados na estrada de um sítio arrendado (Sítio São Roque) localizado em Ibiraci/MG. Recorda-se que Camila, residente no endereço, disse que Kassiano, Daniel (quati) e um terceiro levaram os tratores até o local. Na Delegacia, Camila afirmou que os tratores foram levados para o local e afirmou que Kassiano, o irmão e outro rapaz desconhecido haviam estado no sítio para buscar um veículo que estava estragado e posteriormente o indivíduo desconhecido chegou no local, no período da noite com os dois tratores dizendo que iria guarda-los. Kassiano afirmou que foi no sítio com o DANIEL, vulgo Quati, seu conhecido para buscarem um veículo que estava quebrado na rodovia e durante o trajeto o Quati o convidou para participarem de um roubo de tratores que estariam em Itirapuã, inclusive um dos compradores seria Sandro, vulgo Caolho, que os veículos já estavam encomendados. Porém Kassiano afirmou que não quis participar do crime. Na Delegacia Kassiano negou ter participado do roubo e confirmou que teria sido convidado por Quati para participar do roubo dos tratores, que seria praticado por Quati, CLEITON e JHON FAGNER, conhecidos dele. Dias após, CLEITON, conhecido por Amarelinho, disse a Kassiano que havia participado do roubo. Afirmou que inicialmente chegou aos denunciados através dos depoimentos de Camila e Kassiano. Os tratores foram levados por DANIEL e o outro rapaz até o sítio São Roque, onde Camila reside. Durante as investigações foi apurado que DANIEL, vulgo Quati, CLEITON e JHON FAGNER que levaram os veículos no sítio. Afirmou que os réus são muito conhecidos nos meios policiais, na prática de crimes patrimoniais. Os réus não foram localizados, somente o JHON FAGNER foi localizado e indiciado. Indagado pela defesa de JHON FAGNER, afirmou que as vítimas não os reconheceram pois estavam encapuzados, o que corroborou foi as declarações do Kassiano, inclusive afirmou que dias após conversou com os réus. O Kassiano não foi indiciado, ele afirmou que não participou do roubo, foi na delegacia e prestou seus esclarecimentos, reconheceu os réus e delatou os autores. A Camila não afirmou que JHON FAGNER foi no sítio, ela afirmou que um terceiro desconhecido foi no sítio na companhia de Kassiano e depois tomaram conhecimento de que se tratava de DANIEL. Não se recorda do nome do irmão do Kassiano.

A testemunha de defesa Alcione Régis Marcellino de Souza disse que já empregou o acusado Jhon Fagner na construção civil. Trabalhou com ele por aproximadamente seis anos. Esclarece que é empreiteiro e a jornada de trabalho do acusado exigia um tempo de até seis meses em alguma obra. Durante o tempo em que o acusado trabalhou para o depoente, nada soube que pudesse desaboná-lo. Indagado pelo Ministério Público, informa não conhecer a ocorrência objeto dos presentes autos.

A testemunha Waldir Alves Constantino disse que não conhece os réus. Residia na roça e eles chegaram com os dois tratores no local, mas não sabe o nome deles. Os réus largaram os tratores no local quando estava no serviço, como a Prefeitura tinha o costume de deixar os tratores lá na frente, eles deixaram lá e sumiram, mas não estava no local na hora. Eles pediram para o pessoal que moravam na frente, pois eram duas casas. Os tratores tinham rastreadores e foram localizados e acabou sendo arrolado, mas não tem conhecimento e nem contato com os indivíduos. Indagado pela defesa de JHON FAGNER, afirmou que não conhece nenhum dos réus."

O acusado DANIEL ALVES DE SOUZA, durante o seu interrogatório, sob o crivo do contraditório, fez uso do direito constitucional ao silêncio.

O acusado CLEITON JOSÉ BUSTAMANTE, ouvido em juízo, negou os fatos narrados na denúncia. Desconhece os demais acusados. Não sabe informar o porquê está sendo acusado na presente audiência. Na data dos fatos estava preso em Patrocínio de Minas/MG. Indagado pelo Ministério Público, informa que não conhece Kassiano. A sua alcunha é "amarelão". Indagado pela sua defesa, ratifica que não conhece Kassiano. Não sabe dizer por qual motivo Kassiano tenha tentado incriminá-lo, acreditando que possa ter confundido a sua pessoa. Indagado por sua defesa, esclarece que nada de ilícito foi encontrado que pudesse incriminá-lo. Não estava acompanhado por advogado na ocasião em que foi ouvido na delegacia. Acredita que na data dos fatos estava fazendo um serviço para a Sra. Márcia Batista, onde colhia milho.

Por fim, o acusado JHON FAGNER RODRIGUES DE MOURA disse, em juízo, que é primo de Daniel. Não conhece Cleiton. Conhece Kassiano, de quem é credor de uma dívida referente à veda de um veículo VW/PARATI. Que Daniel morou com ele em uma chácara, mas este tentou furtar um veículo seu, por isso o mandou ir embora. Que ficou sabendo sobre o roubo dos tratores através da Polícia Civil. Nega ter participado do roubo e não sabe dizer por qual motivo Kassiano o incriminou, acreditando que seja pelo fato de tentar se livrar na delegacia, ou então por ter confundido a sua pessoa.

Quanto à tipicidade, dispõe o art. 157, §2º, do Código Penal, que a adequação típica do crime de roubo ocorre quando alguém subtrai coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

No caso dos autos, a materialidade do delito de roubo é incontestável, conforme boletins de ocorrência de fls. 03/06 e 18/19, auto de exibição e apreensão e entrega, fls. 11/14, relatório de investigação, fls. 15/17, autos de avaliação, fls. 23/24 e laudo IC-Veículos, fls. 77/94.

Todavia, pairam extensas dúvidas acerca da autoria dos acusados.

Conforme se depreende dos elementos dos autos e, principalmente, diante da prova oral produzida em solo judicial, não é possível se confirmar, com plena segurança, que os três acusados, de fato, concorreram para a prática do delito de roubo nas condições narradas na peça acusatória.

Isso porque, analisando os elementos probatórios que foram produzidos pela acusação, tenho que não restou devidamente evidenciado que DANIEL ALVES DE SOUZA, CLEITON JOSÉ BUSTAMANTE e JHON FAGNER RODRIGUES DE MOURA subtraíram os veículos individualizados na denúncia após renderem e restringirem a liberdade das vítimas.

Com efeito, a vítima Lincoln Vilhena se limitou a declarar sobre os veículos subtraídos e posteriormente rastreados e recuperados, além de narrar acerca da dinâmica dos fatos conforme lhe fora narrado por Kaio- visto que, conforme dito pelo mesmo, não estava no local dos fatos no momento do crime. Ou seja, não tendo presenciado os fatos, as palavras de Lincoln Vilhena devem confirmam apenas a materialidade do delito.

A declaração do ofendido Kaio Cesar Faleiros da Silva, todavia, traduz grande importância, pois narrou que estava na fazenda quando eles (cinco assaltantes no veículo) chegaram por volta das oito e meia. Disse ainda que dois indivíduos o abordaram e entraram para dentro da casa, ao passo que três ficaram lá fora e levaram dois tratores. Esclareceu ainda que dois que entraram dentro de casa permaneceram com a vítima, sua esposa e sua filha até por volta das onze e meia e, quando eles saíram, levaram o seu carro, o Gol. Um indivíduo estava armado com arma

de fogo, estavam com os rostos cobertos. Os veículos foram recuperados, os dois tratores foram encontrados na mesma noite e o carro foi encontrado nove ou dez dias depois, bastante danificado, sem rodas, amassado na frente, pois entraram um canavial em Patrocínio. Esclareceu que teve gastos em torno de dois mil reais. A ação durou por volta de três horas.

Referida vítima narra com riqueza de detalhes toda a dinâmica do roubo, mencionando que fora, junto com sua esposa e filha, rendido pelos assaltantes, que os mantiveram dentro de casa enquanto subtraíram os tratores e seu veículo que estavam no local. Kaio Cesar, inclusive, menciona que um dos indivíduos estava armado, mas frisa que estavam com os rostos cobertos.

Assim, diante das declarações das vítimas, é possível extrair que Kaio Cesar Faleiros da Silva, em que pese ter sido vítima direta e ter sido rendido pelos assaltantes no dia do ocorrido, não foi capaz de apontar, com plena e segura convicção, quem seriam os indivíduos que lhe abordaram e mantiveram sua família trancada no interior da residência enquanto eram subtraídos os bens móveis dispostos na denúncia.

Ademais, quanto à dinâmica dos fatos, as declarações de Lincoln Vilhena não têm força suficiente para respaldar a condenação dos acusados, sobretudo porque não presenciara o ocorrido e por ter se limitado a narrar detalhes sobre a atuação dos indivíduos com base apenas naquilo que ouviu de Kaio Cesar.

Logo, a lacuna quanto ao reconhecimento dos acusados evidenciada pelo depoimento de Kaio Cesar se estende ao depoimento de teor amplamente coincidente da versão de Lincoln Vilhena- evidenciando, pelo menos até este ponto, a ausência de elementos sólidos que fundamentem a imputação referente aos três acusados da presente ação penal.

O depoimento de Camila Elias Caetano, em sentido semelhante, é deveras impreciso e lacunar, na medida em que ela disse que "não sabe nada sobre o roubo. Morava no sítio São Roque, indo para Ibiraci e por volta das duas horas da tarde cegaram o Gabriel (Kassiano Gabriel de Souza Pereira) e o Quati, que não sabe o nome dele. (...) Por volta das dez e meia ou onze horas da noite ele chegou com os tratores pedindo para guardar que era do patrão dele. Não sabe o nome do Quati. Eles tentaram retirar os rastreadores e não conseguiram. Então eles saíram do local e assim que saíram os policiais chegaram. Na delegacia foi apresentada a foto do Quati e fez o reconhecimento dele. Esclareceu que por volta das duas horas da tarde estavam o Quati, o Gabriel e o irmão do Gabriel. Jhon Fagner não estava no local. " Da declaração de Camila Elias há de se extrair que ela confirma a ida de Kassiano e um outro indivíduo conhecido como Quati ao sítio onde morava. Entretanto, conforme afirmado, não sabe o verdadeiro nome de "Quati", mas, ao mesmo tempo, confirma que em solo policial fez o reconhecimento dele.

Nesse sentido, em que pese o teor do depoimento de Camila Elias Caetano, há de se reconhecer que a sua declaração no sentido de afirmar ter reconhecido, em solo policial, "Quati" como um dos que acompanharam Kassiano durante a ida ao sítio onde aquela morava não restou comprovada nem, ao menos, por qualquer auto de reconhecimento colacionado aos autos.

No mais, o depoimento da testemunha de acusação e investigador de polícia Marcos Euclides Pimenta Coelho, em suma, em que pese sua riqueza de detalhes, fundamenta a imputação dos crimes aos acusados a partir de elementos colhidos pela Polícia Civil decorrentes da versão extrajudicial de Kassiano Gabriel de Souza Pereira, ouvido à fl. 09, mas sequer encontrado para ser ouvido em solo judicial- e cuja desistência de oitiva fora expressada pelo órgão ministerial às fls. 649.

Ressalto que do depoimento de referida testemunha de acusação é extraído que Kassiano teria ouvido sobre o crime de roubo e teria sido até mesmo convidado pelos acusados para participar da empreitada criminosa. Na sequência, Marcos Euclides confirma que "chegou aos denunciados através dos depoimentos de Camila e Kassiano. (...) e os réus são muito conhecidos nos meios policiais, pela prática de crimes patrimoniais."

Referidos elementos apontados, em que pese terem sido dispostos com precisão pelo investigador, não podem sustentar, acima de qualquer dúvida, um decreto condenatório.

A uma, porque, ao se pautar o depoimento de Marcos Euclides Pimenta Coelho sobre elementos coletados durante a fase policial, mas não minimamente e seguramente comprovados na fase judicial, este não pode ser tomado como detentor de determinante relevância diante do quadro probatório já fragilizado no presente caso.

A duas, porque a versão extrajudicial da testemunha (ex-investigado) Kassiano Gabriel de Souza Pereira mostrar-se-ia somente, e fragilmente, sustentada pelo auto de reconhecimento fotográfico de fls. 53/56- reconhecimento que nem ao menos poderia ter sido confirmado em juízo diante da não localização da Kassiano e a consequente desistência de sua oitiva pela acusação.

A título analítico, a declaração da testemunha Waldir Alves Constantino também confirma a fragilidade do quadro probatório, visto que também se mostra revestida de incertezas e lacunas. Isso porque Waldir afirmou categoricamente que "não conhece os réus. Residia na roça e eles chegaram com os dois tratores no local, mas não sabe o nome deles. Os réus largaram os tratores no local quando estava no serviço, como a Prefeitura tinha o costume de deixar os tratores lá na frente, eles deixaram lá e sumiram, mas não estava no local na hora. Eles pediram para o pessoal que moravam na frente, pois eram duas casas. Os tratores tinham rastreadores e foram localizados e acabou sendo arrolado, mas não tem conhecimento e nem contato com os indivíduos."

Por conseguinte, é inevitável o reconhecimento da fragilidade probatória dos elementos que instruem a presente ação penal, sendo a absolvição medida de rigor. Nesse sentido já decidiu com distinta cautela o Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA. LEADING CASE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 598.886/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. ORDEM CONCEDIDA. 1. Segundo o mais recente entendimento jurisprudencial desta Corte, as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não configuram mera recomendação legal, mas sim garantias mínimas para a validade do procedimento de reconhecimento como prova de autoria. 2. Do quadro probatório definido pelas instâncias ordinárias, observa-se que o Paciente fora inicialmente reconhecido por fotografia na fase policial e, posteriormente, de forma pessoal, em juízo, porém não se consignou se este novo reconhecimento observou as disposições específicas do Código de Processo Penal que disciplinam a matéria. 3. Não houve prisão em flagrante, a res furtiva não foi encontrada na posse do Paciente, nem sequer foram ouvidas outras testemunhas da Acusação além da própria vítima. O caso em exame possui, ainda, a peculiaridade de que, segundo o depoimento da vítima, o autor do delito estaria usando capacete no momento da empreitada criminoso, o que, certamente, poderia comprometer o reconhecimento, que, inicialmente, ocorreu apenas com base em fotografias. Também não se pode olvidar que o reconhecimento pessoal foi feito em audiência - frise-se, sem notícias de observância às formalidades legais - meses após a prática delitiva, o que torna ainda mais inseguro firmar o juízo de autoria apenas com base em tal prova, já que, como se sabe, a fluência do tempo conduz a um menor grau de exatidão das memórias. 4. A condenação proferida em primeiro grau e confirmada pelo Tribunal a quo, fundada tão somente em reconhecimento inicialmente fotográfico que não observou o devido regramento legal e não amparada por outros elementos probatórios independentes, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que implica a necessidade de absolvição do Paciente. 5. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente. (HC n. 682.108/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)"

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA NO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS APONTADA NA SENTENÇA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. ABSOLVIÇÃO. EFEITOS EXTENDIDOS AO CORRÉU. 1. Ao considerar o tempo dos fatos, março de 2017, e as oitivas em Juízo, outubro de 2020, e as dificuldades encontradas para

as vítimas reconhecerem os acusados, com as contradições apontadas na sentença, entendo que deve ser mantida a sentença de absolvição do paciente e do corréu. 2. Ordem concedida, com efeitos extensivos ao corréu, para restabelecer a sentença de primeiro grau que absolveu os acusados. (HC n. 698.058/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe de 25/2/2022.) "Ademais, no mesmo sentido o E. TJSP:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENORES. Preliminares de nulidade afastadas. Princípio da verdade real, autoriza o julgador a realizar a colheita de provas para formação de seu livre convencimento. Mérito. Absolvição. possibilidade. Reconhecimento fotográfico extrajudicial não ratificado em juízo com a segurança necessária. APELO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0000217-40.2016.8.26.0048; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Atibaia - 1ª Vara Criminal Infância e Juventude; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 18/06/2021)"

Ressalto que a prova para alicerçar a condenação deve ser firme, segura e convincente, exigindo-se para o decreto condenatório certeza fundada em dados sólidos, que evidenciem de modo claro a autoria delitiva, não bastando a mera probabilidade.

No presente caso, em que pesem os elementos coligidos na fase investigativa, as negativas de autorias de CLEITON JOSÉ BUSTAMANTE e de JHON FAGNER RODRIGUES DE MOURA - sendo a daquele consistente até mesmo em referência à alegação de que estaria preso em outro Estado, e a da deste ter se demonstrado em total conformidade com sua declaração em solo policial - permitem concluir que não há elementos sólidos para a procedência da imputação.

Não se ignora o resultado do ofício encaminhado à autoridade policial de fls.

721/724. Entretanto, o teor deste não tem força também para modificar todo o entendimento fundamentado na presente- o qual se mostra, quanto a CLEITON, também conforme à manifestação do Ministério Público pela absolvição do acusado.

Quanto a JHON FAGNER, este reforçara em juízo a sua versão externada em solo extrajudicial, ratificando que não participara do roubo e que, inclusive, só tomou conhecimento sobre o ocorrido por meio dos policiais civis que o procuraram posteriormente.

Por fim, quanto a DANIEL, o seu silêncio em juízo não deve, de modo algum, ser valorado em seu desfavor a fim de que se fundamente, sob pilares contraditórios e lacunares, a sua condenação.

Em suma, não se desconhecem os importantes indícios contidos no inquérito policial que acompanha a presente ação penal, relacionados que foram ao envolvimento do acusado nos fatos descritos na denúncia. No entanto, aqueles elementos constituem prova semiplena e, como tal, foram suficientes para a instauração do inquérito e o oferecimento da denúncia. Não servem, porém, à condenação, que exige prova plena do crime e da autoria.

Nesse sentido, é, ainda, importante a análise das versões externadas pelos acusados tanto em solo policial, como em solo judicial.

Todavia, indispensável também a ressalva de que, conforme disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Destaco que tanto em solo policial, como em solo judicial, predominara a negativa de autoria pelos acusados, e esta não se demonstra vazia frente ao fato de que as narrativas da vítima e das testemunhas se baseiam apenas em pontos indiretos e frágeis, que em muito infirmam a construção da fundamentação de um decreto condenatório. Aliás, conforme já ressaltado, o único elemento que poderia sustentar o reconhecimento de um dos acusados, Daniel, como autor do crime nos termos pleiteados pelo Ministério Público, nem ao menos teve sua comprovação viabilizada em juízo.

Diante disso, é inevitável concluir-se pela preponderância do princípio in dubio pro reo ao presente caso, o qual deve favorecer aos acusados diante da ausência de

maiores elementos probatórios aptos a comprovar que, nas condições dispostas na denúncia, estes, de fato, concorreram para o crime de roubo contra os ofendidos, na forma discorrida pela inicial acusatória.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci assevera que: "Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição." (Código de Processo Penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 201, pág. 656).

Ainda nessa senda, a ilustre doutrina de Norberto Avena: "Princípio do in dubio pro reo ou favor rei: por meio deste princípio, privilegia-se a garantia da liberdade em detrimento da pretensão punitiva do Estado. Apenas diante de certeza quanto à responsabilização penal do acusado pelo fato praticado é que poderá operar-se a condenação. Havendo dúvidas, resolver-se-á esta em favor do acusado. Ao dispor que o juiz absolverá o réu quando não houver provas. (Processo penal / Norberto Avena. - 12. ed., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, pág. 131.)

Assim, diante das manifestações pela improcedência da presente ação penal solidamente redigidas pelo D. Representante do Ministério Público e pelas D. Defesas em sede de alegações finais, concluo que, com base nos limites do que foi produzido nestes autos, é de rigor a absolvição dos acusados pela insuficiência probatória, à luz do que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER os acusados DANIEL ALVES DE SOUZA, CLEITON JOSÉ BUSTAMANTE e JHON FAGNER RODRIGUES DE MOURA da imputação pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 29, todos do Código Penal por não haver nos autos provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal). Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Servirá esta como mandado, termo, ofício e alvará.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Patrocinio Paulista, 10 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA